



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2016/5789 (19957.004750/2016-55)

Data do julgamento: 09/07/2019

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

Acusados: UHY Moreira - Auditores

Diego Rotermund Moreira

Jorge Luiz Menezes Cereja

Ementa: Apurar responsabilidade de Uhy Moreira - Auditores, Diego Rotermund Moreira e Jorge Luiz Menezes Cereja nos trabalhos de auditoria realizados na SERGEN, referentes às demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2010 e na TELEBRAS, referentes às demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2011. Infração art. 20 da Instrução CVM nº 308/99. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11 da Lei nº 6.385/76, **por unanimidade** de votos, decidiu:

1. aplicar à **UHY Moreira Auditores** a penalidade de **multa** pecuniária de **R\$100.000,00** (cem mil reais), por infração ao art. 20 da Instrução CVM nº 308/76;

2. aplicar ao acusado **Diego Rotermund Moreira**, responsável técnico pela auditoria realizada na SERGEN, a penalidade de **multa** pecuniária de **R\$50.000,00** (cinquenta mil reais), por infração ao art. 20 da Instrução CVM nº 308/76; e

3. aplicar ao acusado **Jorge Luiz Menezes Cereja**, responsável técnico pela auditoria realizada na TELEBRAS, a penalidade de **multa** pecuniária de **R\$40.000,00** (quarenta mil reais), por infração ao art. 20 da Instrução CVM nº 308/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei nº 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos nos autos.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Flavia Martins Sant'Anna Perlingeiro e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Henrique Balduino Machado Moreira.



Documento assinado eletronicamente por **Gustavo Machado Gonzalez, Diretor**, em 05/08/2019, às 13:28, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 05/08/2019, às 20:17, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 07/08/2019, às 09:50, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 12/08/2019, às 17:24, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0806457** e o código CRC **B24087A7**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0806457** and the "Código CRC" **B24087A7**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2016/5789

(Processo Eletrônico nº 19957.004750/2016-55)

Reg. Col. nº 0765/17

Acusados: UHY Moreira - Auditores

Diego Rotermund Moreira

Jorge Luiz Menezes Cereja

Assunto: Apurar eventual responsabilidade de UHY Moreira - Auditores, Diego Rotermund Moreira e Jorge Luiz Menezes Cereja pelo descumprimento do artigo 20 da Instrução CVM nº 308/1999.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

RELATÓRIO

I. INTRODUÇÃO

1. Este Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) foi instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis (“SNC” ou “Acusação”) para apurar eventual responsabilidade de UHY Moreira - Auditores (“UHY Moreira”) e seus responsáveis técnicos Diego Rotermund Moreira (“Diego Moreira”) e Jorge Luiz Menezes Cereja (“Jorge Cereja” e, em conjunto com UHY Moreira e Diego Moreira, os “Acusados”) por descumprimento de normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente e, consequentemente, do artigo 20 da Instrução CVM nº 308/1999¹.

2. O presente processo teve origem em inspeção solicitada pela SNC à Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) conforme previsto no Plano de Supervisão Baseada em Risco do Mercado de Valores Mobiliários para o biênio 2013-2014. Segundo os critérios

¹ Artigo 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

estabelecidos no SBR, a SNC, com o apoio da SFI, analisou aspectos relacionados à estrutura da UHY Moreira, bem como os trabalhos de auditoria por ela realizados nas companhias de capital aberto SERGEN — Serviços de Engenharia S.A. (“SERGEN”) e Telecomunicações Brasileiras S.A. — TELEBRAS (“TELEBRAS”), referentes aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2010 e 31.12.2011, respectivamente.

3. O relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da SERGEN foi emitido em 23.03.2011, contendo ressalvas de opinião, e assinado em nome de UHY Moreira pelo seu sócio e responsável técnico Diego Moreira. Já o relatório referente às demonstrações financeiras da TELEBRAS foi emitido em 22.02.2012 e reemitido em 24.07.2012, sem modificação na opinião, e assinado em nome da mencionada sociedade de auditoria pelo seu sócio e responsável técnico Jorge Cereja.

II. RAZÕES DE ACUSAÇÃO E DEFESA

4. Ao analisar a documentação e as informações coletadas em inspeção realizada pela Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”), a SNC entendeu caracterizadas 16 (dezesesseis) violações às normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente e formulou termo de acusação, retificado após manifestação da Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE-CVM”)². O presente relatório já reflete a versão definitiva do termo de acusação³.

5. Regularmente citados, os Acusados tempestivamente apresentaram defesa conjunta⁴, reiterando e adicionando argumentos àqueles apresentados na fase de investigação⁵.

6. Para facilidade de exame, apresento abaixo os argumentos contidos nas manifestações da Acusação e da defesa para cada uma das supostas irregularidades.

II.A Falta de documentação das políticas e procedimentos para a aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e de trabalhos específicos (item 17 da NBC PA 01)

7. Segundo a SNC, os documentos apresentados sobre as políticas e procedimentos para

² Docs. nº 0147068, nº 0147070 e nº 0147071.

³ Doc. nº 0180993.

⁴ Doc. nº 0210526 e 0225569.

⁵ Doc. nº 0135998 e seguintes.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

a aceitação e continuidade do relacionamento com clientes e de trabalhos específicos não contêm descrição detalhada dos fatores de risco a serem considerados no processo de avaliação e aceitação do cliente de auditoria, bem como da competência técnica da firma para prestação dos serviços contratados, em infração ao item 17 da NBC PA 01⁶.

8. A defesa alegou que “durante a fiscalização ocorrida em nossa empresa apresentamos o formulário de aceitação que utilizávamos à época (Fiscalização CVM 099-2013 – a) Atividades Preliminares do Trabalho de Auditoria – item 1 – Ficha Cadastral); o mesmo sofreu melhorias para adequação às novas normas de auditoria, e também às sugestões da Revisão dos Pares, conforme modelo constante no Anexo 1 à esta resposta”.

II.B Falta de documentação das políticas e procedimentos para tratar e resolver diferenças de opinião dentro da equipe de trabalho e das respectivas conclusões (item 44 da NBC PA 01)

9. Segundo a SNC, não foi apresentada a documentação referente às políticas e procedimentos para tratar e resolver diferenças de opinião dentro da equipe de trabalho, bem como às conclusões obtidas neste processo, em infração ao item 44 da NBC PA 01⁷.

10. A defesa alegou que “quanto às diferenças de opinião dentro da equipe de trabalho, as conclusões definidas já são inseridas na execução da análise dos trabalhos de asseguarção, ou seja, se surge uma diferença de opinião discute-se até chegar a um consenso e esta opinião consensual é a executada no trabalho”.

II.C Ausência de registro de revisão na documentação dos trabalhos de asseguarção razoável sobre as demonstrações contábeis de SERGEN e TELEBRAS (item 9, “c”, da NBC TA 230)

11. Segundo a SNC, não há registro adequado de revisão na documentação dos trabalhos de asseguarção razoável sobre as demonstrações contábeis de SERGEN e TELEBRAS e os papéis de trabalho que apresentaram algum registro não identificam quem seria o revisor e

⁶ 17. A firma deve documentar suas políticas e procedimentos e comunicá-las ao pessoal da firma (ver itens A2 e A3).

⁷ 43. A firma deve estabelecer políticas e procedimentos para tratar e resolver diferenças de opinião dentro da equipe de trabalho, com as pessoas consultadas e, quando aplicável, entre o sócio encarregado do trabalho e o revisor de controle de qualidade do trabalho (ver itens A52 e A53).

44. Essas políticas e procedimentos devem requerer que: (a) as conclusões obtidas sejam documentadas e implementadas; e (b) o relatório não seja datado até o assunto ser resolvido.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

não registram a extensão da eventual revisão efetuada, o que caracterizaria infração ao item 9, “c”, da NBC TA 230⁸.

12. A defesa alegou que: “adotávamos o critério de assinar as revisões efetuadas numa planilha de acompanhamento dos trabalhos, conforme anexo 1 e 2. Outrossim, no Plano Orientado de Auditoria, que consta nos papéis de trabalho, nas primeiras páginas, consta um *checklist* de horas, onde constam a assinatura do auditor encarregado do trabalho e do responsável pela revisão”.

II.D Contrato de prestação de serviços de auditoria firmado com a SERGEN não contempla as responsabilidades da administração da companhia (item 10, “c”, da NBC TA 210)

13. Segundo a SNC, o contrato de prestação de serviços de auditoria firmado com a SERGEN não contempla as responsabilidades da administração da companhia, em infração ao item 10, “c”, da NBC TA 210⁹.

14. A defesa alegou que “o contrato firmado com a SERGEN foi assinado antes da entrada em vigor das NBC TAs e nosso procedimento era somente alterar quando existia variação substancial na forma e na essência das cláusulas contratuais. A Administração da SERGEN nunca se furtou de suas responsabilidades junto à Auditoria. Nosso novo contrato já foi adaptado conforme Anexo 3 à esta resposta.”.

15. A SNC manteve suas conclusões, sob o argumento a NBC TA 210 entrou em vigor a partir dos exercícios iniciados em 1º de janeiro de 2010, os trabalhos de asseguarção razoável foram efetuados sobre as demonstrações contábeis da SERGEN para o exercício social encerrado em 31/12/2010, bem como que o respectivo relatório dos auditores foi emitido em 23/03/2011. Assim, as disposições do referido normativo deveriam ter sido observadas pelos auditores independentes, inclusive com a adequação de eventual contrato já firmado entre as partes para execução dos trabalhos de auditoria em exercícios anteriores.

16. A defesa reiterou seus argumentos e ressaltou que o modelo de contrato que usa

⁸ 9. Ao documentar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria executados, o auditor deve registrar: (...) (c) quem revisou o trabalho de auditoria executado e a data e extensão de tal revisão (ver item A13).

⁹ 10. Observado o item 11, os termos do trabalho de auditoria estabelecidos devem ser formalizados na carta de contratação de auditoria ou outra forma adequada de acordo por escrito que devem incluir (ver itens A22 a A25): (...) (c) as responsabilidades da administração.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

atualmente foi modificado para melhor atender às normas aplicáveis.

II.E Deficiência na documentação referente ao controle de qualidade dos trabalhos de asseguaração razoável sobre as demonstrações contábeis de SERGEN e TELEBRAS (item 24, “c”, da NBC TA 220)

17. Segundo a SNC, a UHY Moreira não incluiu na documentação de auditoria as conclusões obtidas com relação à aceitação ou continuidade do relacionamento com as entidades auditadas e dos respectivos trabalhos de auditoria, em infração ao item 24, “c”, da NBC TA 220¹⁰.

18. A defesa alegou que “com relação à SERGEN, trata-se de um cliente privado, em que a continuidade do relacionamento era discutida com os Sócios e Gerentes do trabalho, em reunião interna. Já a TELEBRAS foi contratada por licitação, foi feito um contrato único, por tempo determinado, sem perspectiva de continuidade. As pessoas chaves da administração da mesma eram nomeadas durante a Assembleia Geral Ordinária, da qual sempre comparecia um representante da nossa empresa. Tendo em vista a estrutura organizacional de nossa empresa, em que todos os sócios estão localizados em um único local, e que realizamos reuniões periódicas de diretoria, é inconcebível que o sócio encarregado do trabalho não possa determinar se as conclusões obtidas pela sociedade de auditoria, quanto à aceitação ou continuidade do relacionamento com a auditada e do referido trabalho de auditoria, são apropriadas”.

II.F Ausência de confirmação de cumprimento e concordância com as políticas de independência da sociedade de auditoria por membros da equipe de trabalho sujeitos a exigências éticas (itens 24 da NBC PA 01 e 6, “c”, da NBC TA 300)

19. Segundo a SNC, UHY Moreira não comprovou que, pelo menos uma vez por ano, obteve confirmação por escrito do cumprimento de suas políticas e procedimentos sobre independência de todo o seu pessoal que precisa ser independente por exigências éticas

¹⁰ 24. O auditor deve incluir na documentação de auditoria: (...) (c) conclusões obtidas com relação à aceitação e continuidade de relacionamentos com clientes e trabalhos de auditoria.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

relevantes, em infração ao item 24 da NBC PA 01¹¹ e ao item 6, “b”, da NBC TA 300¹².

20. A defesa alegou que “o Termo de Independência e Sigilo do Sr. W.H. foi disponibilizado na pasta referente à Equipe Técnica, dentro da resposta ao ofício 099/2013. Na época nosso entendimento era que o Termo era aplicado somente para os responsáveis técnicos e hoje é uma prática aplicada para todos os auditores”.

II.G Ausência, nos planos de auditoria, da descrição dos procedimentos planejados de avaliação de risco e documentação de auditoria incompleta quanto aos fundamentos do entendimento alcançado pelos auditores sobre o tema (itens 9, “a”, da NBC TA 300 e 32, “b”, da NBC TA 315)

21. A SNC alega que, apesar dos planos de auditoria elaborados pela UHY Moreira indicarem alguns pontos de risco a serem considerados durante os trabalhos de auditoria, não há qualquer menção nos referidos documentos quanto à natureza, época e extensão dos procedimentos planejados de avaliação de risco. Aduz, ainda, que embora estejam registradas nos memorandos de planejamento algumas informações sobre as entidades auditadas e seus ambientes, bem como algumas conclusões dos auditores sobre os respectivos controles internos, não há qualquer menção quanto às fontes de informações a partir das quais foram obtidos os entendimentos citados, nem aos procedimentos de avaliação de riscos eventualmente executados.

22. Dessa forma, estaria caracterizada infração ao item 9, “a”, da NBC TA 300¹³ e ao item 32, “b”, da NBC TA 315¹⁴.

¹¹ 24. Pelo menos uma vez por ano, a firma deve obter confirmação por escrito do cumprimento de suas políticas e procedimentos sobre independência de todo o pessoal da firma, que precisa ser independente por exigências éticas relevantes (ver itens A10 e A11).

¹² 6. O auditor deve realizar as seguintes atividades no início do trabalho de auditoria corrente: (...) (b) avaliação da conformidade com os requisitos éticos, inclusive independência, conforme exigido pela NBC TA 220, itens 9 a 11.

¹³ 9. O auditor deve desenvolver o plano de auditoria, que deve incluir a descrição de: (a) a natureza, a época e a extensão dos procedimentos planejados de avaliação de risco, conforme estabelecido na NBC TA 315 – Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante por meio do Entendimento da Entidade e de seu Ambiente; (...)

¹⁴ 32. O auditor deve incluir na documentação de auditoria (NBC TA 230 – Documentação de Auditoria, itens 8 a 11 e A6): (b) elementos-chave do entendimento obtido referentes a cada um dos aspectos da entidade e do seu ambiente especificados no item 11 e de cada um dos componentes do controle interno especificados nos itens 14 a 24; as fontes de informações a partir das quais foi obtido o entendimento; e procedimentos de avaliação de riscos executados; (...)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

23. A defesa alegou que disponibilizou “todo material referente ao planejamento, cálculo da materialidade e de avaliação de riscos que julgamos necessários para execução dos trabalhos de asseguarção”.

II.H Ausência de documentação das respostas para tratar os riscos avaliados e dos procedimentos adicionais executados (item 28, “a”, da NBC TA 330)

24. Segundo a SNC, não foram apresentados papéis de trabalho que evidenciassem documentação das respostas gerais para tratar os riscos avaliados de distorção relevante no nível das demonstrações contábeis e a natureza, época e extensão dos procedimentos adicionais de auditoria executados, em infração ao item 28, “a”, da NBC TA 330¹⁵.

25. A defesa alega que disponibilizou “todo material referente aos riscos avaliados de distorção relevantes das demonstrações contábeis”.

26. A SNC refutou o argumento, alegando que, apesar do conteúdo disponibilizado mencionar o modo de implementação das referidas respostas, destacando um exemplo de procedimento de auditoria e apresentando lista de conferência de objetivos a serem alcançados pelas equipes de trabalho, não há registro sobre a época e a extensão dos procedimentos adicionais executados. Além disso, afirma que a lista acima mencionada, apesar de indicar que alguns procedimentos teriam sido aplicados pelo auditor, não faz qualquer referência que identifique onde tais procedimentos estariam documentados.

27. A defesa reiterou seu argumento.

II.I Ausência de determinação da materialidade para a execução da auditoria (itens 11 e 14, “c”, da NBC TA 320)

28. A SNC alega que nos papéis de auditoria apresentados não há qualquer menção à materialidade para a execução da auditoria, em infração ao item 11 e ao item 14, “c”, da NBC TA 320¹⁶.

¹⁵ 28. O auditor deve incluir na documentação de auditoria: (a) as respostas gerais para tratar os riscos avaliados de distorção relevante no nível das demonstrações contábeis e a natureza, época e extensão dos procedimentos adicionais de auditoria executados.

¹⁶ 11. O auditor deve determinar a materialidade para execução da auditoria com o objetivo de avaliar os riscos de distorções relevantes e determinar a natureza, a época e a extensão de procedimentos adicionais de auditoria (ver item A12).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

29. A defesa afirma que disponibilizou “os cálculos da materialidade de ambos os clientes, conforme solicitação da fiscalização. Consideramos que os fatores exigidos estão constando nos referidos documentos”.

30. A SNC refutou o argumento, pois apesar de UHY Moreira ter apresentado documentos referentes à determinação e ao cálculo da materialidade para as demonstrações contábeis como um todo e para transações e saldos contábeis (item 14, “a” e “b”, da NBC TA 320), não foi apresentada documentação referente a materialidade para execução da auditoria (item 14, “c”).

31. A defesa reiterou seus argumentos e ressaltou que implementou a formalização da materialidade para execução da auditoria.

II.J Ausência de investigação das exceções e de procedimentos alternativos para as respostas não recebidas nos pedidos de confirmações externas (itens 12 e 14 da NBC TA 505)

32. A SNC alega que UHY Moreira buscou obter manifestações de bancos, clientes, fornecedores e advogados e que, diante de respostas recebidas e não recebidas, a firma de auditoria não adotou as medidas adequadas. Segundo a Acusação, as irregularidades incluem a falta de investigação das exceções, falta de avisos de recebimento dos itens circularizados relacionados no papel de trabalho e falta de procedimento com o objetivo de mitigar o baixo índice de respostas das confirmações externas, que configurariam infração aos itens 12 e 14 da NBC TA 505¹⁷.

33. A defesa afirma que “no processo de seleção dos itens a terem confirmações externas são geralmente considerados os saldos mais relevantes, no caso de amostragem, ou a totalidade dos itens, nos casos de itens específicos, como advogados, por exemplo. Estes mesmos itens são os analisados nos processos de auditoria, desta forma, automaticamente

14. O auditor deve incluir na documentação de auditoria os seguintes valores e fatores considerados em sua determinação (NBC TA 230 – Documentação de Auditoria. itens 8 a 11 e A6): (...) (c) materialidade para execução da auditoria (item 11)

¹⁷ 12. ~~No caso de resposta não recebida,~~ Para cada resposta não recebida, o auditor deve executar procedimentos alternativos de auditoria para obter evidência de auditoria relevante e confiável (ver itens A18 e A19). (Retificação publicada no D.O.U. de 4.11.10, Seção I, pág. 185)

14. O auditor deve investigar as exceções para determinar se elas são indicativas ou não de distorção (ver itens A21 e A22).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

executamos os procedimentos alternativos”.

II.K Ausência de comunicação aos responsáveis pela governança das companhias auditadas sobre a expectativa de inclusão de parágrafos de ênfase ou de outros assuntos nos relatórios de auditoria (item 9 da NBC TA 706)

34. Segundo a SNC, os auditores não formalizaram por escrito as referidas comunicações com os responsáveis pela governança das entidades auditadas, em infração ao item 9 da NBC TA 706¹⁸.

35. A defesa alega que: “Adotávamos o critério de discussão com o cliente, através de nossos responsáveis pelo trabalho de campo e pelos encarregados pela revisão e emissão dos Relatórios dos Auditores Independente, só não formalizamos por escrito. Outrossim, o Relatório dos Auditores Independentes era apresentado nas Reuniões dos Conselhos Fiscais, de Administração e AGO, sempre com esclarecimentos de eventuais dúvidas levantadas pelo Representante de nossa empresa que comparecia à estas reuniões”.

II.L Ausência de comunicação, documentação e respectivo pedido de correção das distorções para os responsáveis pela governança da SERGEN (itens 8, 12, 13 e 15, “b” e “c”, da NBC TA 450)

36. Segundo a SNC, os auditores independentes, nos trabalhos de auditoria sobre as demonstrações contábeis da SERGEN, identificaram que a companhia auditada não havia acatado as recomendações de relatórios anteriores sobre provisão para créditos de liquidação duvidosa, inventário de bens patrimoniais, contas a receber e reserva para contingências. Os auditores constataram, ainda, que a companhia mantinha em suas demonstrações contábeis saldo de “Reavaliação do Ativo Permanente” sem movimentação no exercício auditado. Os referidos profissionais registraram também em seus papéis de trabalho que a entidade auditada deixou de observar o artigo 6º da Lei nº 11.638/2007.

37. Diante desses fatos, conclui a SNC que o Auditor não comunicou as distorções detectadas e não corrigidas durante a execução da auditoria e não apresentou os papéis de trabalho onde constassem: **(i)** o valor abaixo do qual as distorções seriam consideradas claramente triviais; **(ii)** todas as distorções detectadas durante a auditoria e se foram

¹⁸ 9. Se o auditor espera incluir um parágrafo de ênfase ou parágrafo de outros assuntos no relatório, ele deve comunicar-se com os responsáveis pela governança no que se refere a essa expectativa e à redação proposta desse parágrafo (ver item A12).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

corrigidas; e (iii) a conclusão do auditor sobre se as distorções não corrigidas são relevantes, individualmente ou em conjunto, e a base para essa conclusão, em infração aos itens 8, 12, 13 e 15, “b” e “c”, da NBC TA 450¹⁹.

38. Por sua vez, a defesa alega que “a Auditoria Externa Independente não tem poder de regulador que permita requerer (exigir) que a auditada execute correções. Nosso procedimento é apurar as distorções e avaliar a materialidade das mesmas sobre as demonstrações contábeis. Caso sejam materiais, relevantes, modificamos nossa opinião no Relatório dos Auditores Independentes, ressaltando a situação irregular. Caso não sejam relevantes incluímos as distorções em nosso relatório sobre controles internos e recomendamos a regularização das mesmas”.

II.M Parágrafo de ênfase no relatório do auditor independente sem a indicação de que a opinião do auditor não se modifica quanto ao assunto enfatizado e sem uma referência clara à nota explicativa que descreva o mesmo assunto (item 7, “c” e “d”, da NBC TA 706)

39. Segundo a SNC, UHY Moreira inseriu parágrafo de ênfase no relatório de auditoria sem a indicação de que a opinião do auditor não se modifica quanto ao assunto enfatizado e sem uma referência clara à nota explicativa que descreva o mesmo assunto, em infração ao item 7, “c” e “d”, da NBC TA 706²⁰.

¹⁹ 8. O auditor deve comunicar tempestivamente ao nível apropriado da administração todas as distorções detectadas durante a auditoria, a menos que seja proibido por lei ou regulamento (NBC TA 260 – Comunicação com os Responsáveis pela Governança, item 7). O auditor deve requerer que a administração corrija essas distorções (ver itens A7 a A9).

12. O auditor deve comunicar as distorções não corrigidas aos responsáveis pela governança e o efeito que elas, individualmente ou em conjunto, podem ter sobre a opinião no seu relatório de auditoria, a menos que seja proibido por lei ou regulamento. (NBC TA 260, item 7) A comunicação do auditor deve identificar distorções não corrigidas individualmente relevantes. O auditor deve requerer a correção das distorções não corrigidas (ver itens A21 a A23).

13. O auditor deve, também, comunicar aos responsáveis pela governança o efeito de distorções não corrigidas relacionadas a períodos anteriores sobre as classes relevantes de transações, saldos contábeis ou divulgação, e sobre as demonstrações contábeis como um todo.

15. De acordo com NBC TA 230 – Documentação de Auditoria, itens 8 a 11 e A6, o auditor deve incluir na documentação de auditoria (ver item A25): (...) (b) todas as distorções detectadas durante a auditoria e se foram corrigidas (itens 5, 8 e 12); e (c) a conclusão do auditor sobre se as distorções não corrigidas são relevantes, individualmente ou em conjunto, e a base para essa conclusão (item 11).

²⁰ 7. Quando o auditor incluir um parágrafo de ênfase no relatório, ele deve: (...) (c) incluir no parágrafo uma referência clara ao assunto enfatizado e à nota explicativa que descreva de forma completa o assunto nas



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

40. A defesa reconheceu a falha, afirmando que a mesma foi pontual²¹.

II.N Ausência de procedimentos adicionais de auditoria a fim de obter evidência para determinar a existência de incerteza significativa quanto à capacidade de continuidade operacional (item 16, “a”, “b” e “e”, da NBC TA 570)

41. A SNC alega que UHY Moreira, apesar de ter identificado risco de continuidade das empresas SERGEN e TELEBRAS e registrado em parágrafo de ênfase em ambos os relatórios de auditoria, não realizou os procedimentos para avaliar a existência de incerteza significativa previstos no item 16, “a”, “b” e “e”, da NBC TA 570²².

42. A defesa alegou que, em relação à SERGEN: “Conforme item 7, da NBC TA 705, o auditor deve expressar uma opinião com ressalva quando: a) ele, tendo obtido evidência de auditoria apropriada e suficiente, conclui que as distorções, individualmente ou em conjunto, são relevantes, mas não generalizadas nas demonstrações contábeis; ou (b) ele não consegue obter evidência apropriada e suficiente de auditoria para suportar sua opinião, mas ele conclui que os possíveis efeitos de distorções não detectadas, se houver, sobre as demonstrações contábeis poderiam ser relevantes, mas não generalizados. Como nenhuma das 2 alternativas estava configurada, optamos pela inclusão do parágrafo de ênfase, que julgamos atender a necessidade de divulgação das dificuldades de continuidade operacional da companhia”.

43. Em relação à TELEBRAS, a defesa afirmou que: “em função do que consta do Decreto s/nº de 11/10/2011, publicado no Diário Oficial da União de 13/10/2011, foi autorizado o aumento de capital social da Telecomunicações Brasileiras S/A – TELEBRAS, no montante de até R\$ 300 milhões, com emissão de novas ações, mediante repasse de

demonstrações contábeis; e (d) indicar que a opinião do auditor não se modifica no que diz respeito ao assunto enfatizado (ver itens A3 e A4).

²¹ Fls. 13 e 14 do doc. 0225569.

²² 16. Se forem identificados eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional, o auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para determinar se existe ou não incerteza significativa, por meio de procedimentos adicionais de auditoria, incluindo a consideração de fatores atenuantes. Esses procedimentos devem incluir (ver item A15): (a) no caso em que a administração ainda não realizou uma avaliação da capacidade de continuidade operacional, solicitar que a administração faça essa avaliação; (b) avaliar os planos da administração para ações futuras em relação à avaliação da continuidade operacional, se é provável que o resultado dessas ações melhore a situação e se os planos da administração são viáveis nessas circunstâncias (ver item A16); (...) (e) solicitar representações formais da administração ou, quando apropriado, dos responsáveis pela governança, com relação a seus planos para ação futura e a viabilidade desses planos.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

créditos da UNIÃO, consignada na Lei nº 12.410/11, de 26/05/2011. O referido aumento foi aprovado pelo Conselho de Administração na Ata nº131ª de 07/02/2012 da TELEBRAS e o valor de R\$ 300 milhões seria incorporado ao capital na próxima AGE. Em nossa opinião este aumento inequivocamente afastava o risco de continuidade operacional, visto que a operação, mesmo sendo aprovada subsequentemente pelo Conselho de Administração, estava respaldada por um ato normativo do Governo Federal”.

II.O Emissão de relatório de auditoria com opinião sem ressalva quanto à incerteza sobre a continuidade operacional das entidades auditadas, mesmo diante de inadequada divulgação do assunto pelas respectivas administrações (item 20 da NBC TA 570)

44. A SNC alega que as demonstrações contábeis das entidades auditadas não divulgaram adequadamente as informações quanto à capacidade de continuidade operacional e, ainda assim, UHY Moreira emitiu relatório sem ressalvas, em infração ao disposto no item 20 da NBC TA 570²³.

45. A defesa reiterou o argumento apresentado no tópico anterior (II.N do presente relatório).

II.P Ausência de procedimentos adequados de auditoria e da consequente evidência de auditoria apropriada e suficiente (item 6 da NBC TA 500)

46. A SNC afirma que houve divergência entre o saldo elaborado pela SERGEN e aquele elaborado pela UHY Moreira em relação à conta “participações em controladas e coligadas” e ao grupo ‘imobilizado”, ambos do balanço patrimonial em 31/12/2010. A conta “disponibilidades” do balanço patrimonial da TELEBRAS em 31.12.2011 também teria apresentado divergências. A área técnica afirma que os procedimentos de auditoria aplicados pelos auditores não lhes forneceram evidência de conformidade, ao contrário, indicaram valores distintos daqueles produzidos e divulgados pelas entidades auditadas, em infração

²³ 20. Se não for feita divulgação adequada nas demonstrações contábeis, o auditor deve expressar uma opinião com ressalva ou adversa, conforme apropriado, de acordo com a NBC TA 705 – Modificações na Opinião do Auditor Independente. O auditor deve declarar, no seu relatório de auditoria independente, que há uma incerteza significativa que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da entidade (ver itens A23 e A24).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ao item 6 da NBC TA 500²⁴.

47. A defesa alegou que “as alegadas divergências estão devidamente justificadas. Nossa posição é de que obtivemos todas as evidências de auditoria necessárias a suportar a nossa opinião de que as demonstrações estavam livres de distorções e erros relevantes que pudessem comprometer a confiabilidade das mesmas.”.

III. DEMAIS ARGUMENTOS DA DEFESA

48. Os Acusados apresentaram também argumentos gerais. Em síntese, alegam que:

- a) As normas que embasaram a acusação foram aprovadas em grande quantidade em 27.11.2009 e deveriam ser aplicadas já nos trabalhos de 2010;
- b) Todos os desvios mencionados pela Acusação foram corrigidos e incorporados aos procedimentos de auditoria da UHY Moreira, o que poderia ser comprovado pelas revisões realizadas posteriormente como parte do programa de revisão externa de qualidade e pela aprovação do relatório do revisor da UHY Moreira (revisão externa de qualidade de 2016, ano-base 2015);
- c) A inspeção realizada pela CVM, a primeira após a implantação das novas regras, tinha, nos dizeres da própria Autarquia, uma abordagem mais preventiva do que reativa, uma vez que o prazo de publicação e aplicação foi de apenas um mês, ou seja, as eventuais falhas encontradas poderiam ser sanadas em determinado prazo;
- d) Nenhum dos desvios mencionados é capaz de causar um dano maior para os investidores ou para a integridade do mercado de valores mobiliários;
- e) Alguns procedimentos questionados, como a reunião da equipe de trabalho, eram realizados, mas não documentados; e
- f) As falhas de implantação das novas normas não foram exclusividade da UHY Moreira, conforme pode-se verificar pelos relatórios publicados pelo Comitê de Revisão Externa (CRE) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) nos anos 2011, 2012 e 2013, referentes, respectivamente, aos exercícios bases de 2010, 2011 e 2012, conforme demonstrado nas tabelas abaixo.

²⁴ 6. O auditor deve definir e executar procedimentos de auditoria que sejam apropriados às circunstâncias com o objetivo de obter evidência de auditoria apropriada e suficiente (ver itens A1 a A25).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Tabela 1 – Relatórios do Programa de Revisão Externa de Qualidade pelos Pares – 2011 a 2013

	2011 – Ano-base 2010		2012 – Ano-base 2011		2013 – Ano-base 2012	
	Quantidade	%	Quantidade	%	Quantidade	%
SR/SR	10	12,82	9	10,71	15	16,13
SR/CR	19	24,36	43	51,19	42	45,16
CR/CR	42	53,85	30	35,71	30	32,26
AD/CR	7	8,97	2	2,38	6	6,45
NO	0	0	0	0	0	0
TOTAL	78	100	84	100	93	100

Onde:

SR/SR: Sem ressalva sem recomendação;

SR/CR: Sem ressalva com recomendação;

CR/CR: Com ressalva com recomendação;

AD/CR: Adverso com recomendação e

NO: Negativa de opinião

Tabela 2 – Relatórios do Programa de Revisão Externa de Qualidade pelos Pares – 2011 a 2013

Relatórios	Quantidades				%
	2011	2012	2013	Total	
SR/SR	10	9	15	34	13,33
SR/CR	19	43	42	104	43,79
CR/CR	42	30	30	102	40
AD/CR	7	2	6	15	5,88
NO	0	0	0	0	0
TOTAL	78	84	93	255	100

Onde:

SR/SR: Sem ressalva sem recomendação;

SR/CR: Sem ressalva com recomendação;

CR/CR: Com ressalva com recomendação

AD/CR: Adverso com recomendação e

NO: Negativa de opinião.

IV. PROPOSTAS DE TERMO DE COMPROMISSO E DESIGNAÇÃO DE RELATOR

49. Os Acusados apresentaram proposta conjunta de termo de compromisso, por meio da qual propuseram “que seja efetuada uma nova revisão para verificar o saneamento das deficiências apontadas para o encerramento da acusação”²⁵. Ao apreciar os aspectos legais da proposta, a PFE-CVM identificou impedimento jurídico à celebração de acordo, dada a

²⁵ Doc. SEI nº 0225569 (fls. 18 e 19).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ausência de proposta indenizatória por conta dos danos difusos causados ao mercado²⁶.

50. Após interações com o Comitê, os Acusados apresentaram nova proposta de Termo de Compromisso, contemplando o pagamento de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em quatro parcelas. O Comitê de Termo Compromisso propôs a rejeição da proposta apresentada²⁷.

51. Em reunião de 08.08.2017, o Colegiado, acompanhando o entendimento do Comitê, deliberou rejeitar a proposta de termo de compromisso apresentada. Na sequência, fui sorteado relator deste processo²⁸.

É o Relatório.

Rio de Janeiro, 9 de julho de 2019

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor Relator

²⁶ Docs. SEI nº 0235479 e 0235480.

²⁷ Doc. SEI nº 0327626.

²⁸ Doc. SEI nº 0352050.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2016/5789

(Processo Eletrônico nº 19957.004750/2016-55)

Reg. Col. nº 0765/17

Acusados: UHY Moreira - Auditores

Diego Rotermund Moreira

Jorge Luiz Menezes Cereja

Assunto: Apurar eventual responsabilidade de UHY Moreira - Auditores, Diego Rotermund Moreira e Jorge Luiz Menezes Cereja pelo descumprimento do artigo 20 da Instrução CVM nº 308/1999.

Diretor Relator: Gustavo Machado Gonzalez

VOTO

I. INTRODUÇÃO

1. Neste processo julgamos se UHY Moreira¹ e seus responsáveis técnicos Diego Moreira e Jorge Cereja descumpriram normas brasileiras de contabilidade para auditoria independente e, conseqüentemente, o artigo 20 da Instrução CVM nº 308/1999.
2. Como descrito no relatório anexo ao presente voto, a Acusação afirma ter encontrado certas falhas atinentes a políticas e procedimentos da UHY Moreira e diversas irregularidades relacionadas à realização dos trabalhos de auditoria referentes às demonstrações financeiras da SERGEN, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2010, e da TELEBRAS, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2011.
3. Preliminarmente, os Acusados apresentaram diferentes argumentos.
4. Alegam que as normas que embasaram a acusação foram aprovadas em grande

¹ Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes foi atribuído no relatório.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

quantidade em 27.11.2009 e deveriam ser aplicadas já nos trabalhos de 2010, sendo que não houve tempo suficiente para adaptação. Argumentam, ainda, que a CVM não determinou prazo para correções após a inspeção e não adotou uma abordagem preventiva.

5. A toda evidência, tais alegações não são aptas a afastar a acusação. Noto, primeiramente, que o argumento acerca da grande quantidade de normas recém editadas somente se aplicaria aos trabalhos de verificação referentes às demonstrações financeiras da SERGEN de 2010, cujo relatório de auditoria foi emitido em 23.03.2011, e não aos trabalhos referentes à TELEBRAS, realizados um ano depois. Ainda assim, o tempo para entrada em vigor das normas de auditoria independente publicadas em 2009 foi determinado pelo próprio Conselho Federal de Contabilidade (CFC), entidade que detém a competência para editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza técnica e profissional² e que fixou o mencionado prazo obedecendo aos requisitos de proporcionalidade e razoabilidade. Noto, por fim, que cabe à CVM fiscalizar o cumprimento das mencionadas normas dentro do seu âmbito de competência e, sendo constatadas infrações às regras aplicáveis ao exercício da atividade de auditoria, não há qualquer exigência para que a Autarquia adote termo inicial de vigência de normas de auditoria independente distintos daqueles fixados pelo próprio CFC.

6. Os Acusados alegam também que as falhas ocorridas nos anos seguintes à publicação das novas normas ocorreram também em outras firmas de auditoria. Trata-se de outro argumento que, claramente, não desconstrói a tese da acusação, uma vez que o fato de mais de um participante do mercado descumprir uma determinada norma não faz com que as violações não devam ser censuradas. Nesse ponto, destaco que não há qualquer evidência de que as empresas de auditoria, de uma maneira geral, não foram capazes de cumprir de maneira adequada as normas editadas no final de 2009.

II. MÉRITO

7. No que tange ao mérito, as infrações descritas nos itens A, F e M da Seção II do Relatório são incontroversas, pois os Acusados as reconheceram e afirmaram exclusivamente que elas foram regularizadas.

² Artigo 6º do Decreto-Lei nº 9.295/1946: São atribuições do Conselho Federal de Contabilidade: (...) f) regular acerca dos princípios contábeis, do Exame de Suficiência, do cadastro de qualificação técnica e dos programas de educação continuada; e editar Normas Brasileiras de Contabilidade de natureza técnica e profissional. (Incluído pela Lei nº 12.249, de 2010)



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

8. Também restam incontroversas as infrações descritas nos itens B, E, K e L da Seção II do Relatório, pois os Acusados apresentaram somente argumentos impertinentes. Nesse sentido, as normas de auditoria violadas exigiam à época dos fatos a documentação de procedimentos de auditoria e os Acusados se limitaram a alegar que realizavam procedimentos de outra maneira que não a expressamente determinada, tais como reuniões internas ou anuência do cliente por meios não escritos, os quais também sequer restaram comprovados. De toda sorte, se a norma de auditoria fixa determinado procedimento ou determina de maneira clara a forma pela qual deve ser cumprida, não pode o auditor se eximir de responsabilidade alegando ter atingido aquela finalidade por outro meio. Tal argumento, no limite, pode ser considerado para fins de dosimetria, mas não justifica a absolvição dos acusados.

9. Passo à análise das demais infrações apontadas, individualmente, conforme abaixo.

II.C Ausência de registro de revisão na documentação dos trabalhos de asseguarção razoável sobre as demonstrações contábeis de SERGEN e TELEBRAS (item 9, “c”, da NBC TA 230)

10. O item 9, “c”, da NBC TA 320 exige que o auditor, ao documentar os procedimentos de auditoria executados, registre quem revisou o trabalho de auditoria executado, a data e a extensão de tal revisão.

11. No caso dos autos, os documentos acostados demonstram que os papéis de trabalho apresentados receberam visto no campo de revisão, mas sem identificação do revisor. Tampouco foi documentada a extensão da eventual revisão realizada³.

12. Dessa forma, entendo configurada a infração.

II.D Contrato de prestação de serviços de auditoria firmado com a SERGEN não contempla as responsabilidades da administração da companhia (item 10, “c”, da NBC TA 210)

13. O item 10, “c”, da NBC TA 210 determina que os termos estabelecidos para o trabalho de auditoria sejam formalizados na carta de contratação de auditoria ou outra forma

³ Fls. 3, 13 e 14 do doc. 0135998 e fls. 1 e 2 do doc. 0136000.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

adequada de acordo por escrito e devem incluir as responsabilidades da administração.

14. No caso dos autos, os Acusados se limitaram a alegar que o contrato mantido com a SERGEN⁴ foi celebrado antes da entrada em vigor das NBC TAs e que a entidade auditada “nunca se furtou de suas responsabilidades junto à Auditoria”.

15. A mencionada NBC TA 210 foi publicada no D.O.U. em 03.12.2009 e iniciou sua vigência nos exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2010 (artigo 2º), sendo que os trabalhos de assecuração razoável foram efetuados sobre as demonstrações contábeis da SERGEN para o exercício social encerrado em 31/12/2010 e o respectivo relatório de auditoria foi emitido em 23/03/2011, o que demonstra que houve tempo hábil para adaptação ao novo regramento. Ressalto também, que a referida norma permite que as responsabilidades da administração sejam documentadas em outro documento que não a carta de contratação. Assim, o fato de a carta de contratação ser anterior à norma não é argumento apto para justificar o fato de as responsabilidades da administração não terem sido formalizadas de forma adequada, por escrito. Nesse sentido, destaco que a UHY Moreira não apresentou qualquer outra documentação que atendesse a NBC TA 210.

16. Dessa forma, entendo configurada a infração.

II.G Ausência, nos planos de auditoria, da descrição dos procedimentos planejados de avaliação de risco e documentação de auditoria incompleta quanto aos fundamentos do entendimento alcançado pelos auditores sobre o tema (itens 9, “a”, da NBC TA 300 e 32, “b”, da NBC TA 315)

17. O item 9 da NBC TA 300 lista alguns pontos que devem estar descritos no plano de auditoria, entre eles a natureza, a época e a extensão dos procedimentos planejados de avaliação de risco. Já o item 32 da NBC TA 315 aponta outros tópicos que precisam constar da documentação de auditoria, tais como os elementos-chave do entendimento obtido referentes a cada um dos aspectos da entidade e dos componentes de controle interno, assim como as fontes de informações a partir das quais foi obtido o entendimento e procedimentos de avaliação de riscos executados.

18. No caso dos autos, apesar de haver indicações a riscos que deveriam ser considerados

⁴ Fls. 447 a 453.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

ao longo da auditoria⁵, tais como deficiências no ambiente de controle interno, reconhecimento de provisão para contingências judiciais e revisão do teste de recuperabilidade dos ativos (*impairment*), não foram documentados os procedimentos de avaliação de riscos eventualmente executados e também não há menção às fontes de informações a partir das quais foi obtido entendimento sobre as entidades auditadas e seus controles internos.

19. Dessa forma, os documentos encaminhados pela firma de auditoria referentes ao planejamento dos trabalhos realizados não atendiam integralmente às exigências previstas nos itens 9, “a”, da NBC TA 300 e 32, “b”, da NBC TA 315.

II.H Ausência de documentação das respostas para tratar os riscos avaliados e dos procedimentos adicionais executados (item 28, “a”, da NBC TA 330)

20. A firma de auditoria é acusada de não ter documentado as respostas gerais para tratar os riscos avaliados de distorção relevante no nível das demonstrações contábeis e a natureza, época e extensão dos procedimentos adicionais de auditoria executados.

21. No entanto, durante a fase de investigação, UHY Moreira alegou que “a implementação de resposta apropriada aos riscos se deu com a definição do nível de materialidade a ser aplicada levando em consideração a natureza, época e extensão de procedimentos adicionais de auditoria, como a confirmação externa de saldo através do processo de circularização”⁶ e apresentou planilha de avaliação de risco para cada conta, formulário preenchido afirmando que os riscos de auditoria foram avaliados e quais as medidas mitigadoras foram tomadas⁷.

22. Conforme constatado pela própria inspeção da CVM, as mencionadas medidas de confirmações externas e de verificação e conciliação de saldos foram realizadas⁸ e restaram documentadas, tanto que foi possível aferi-las.

23. Ante o exposto, entendo que essa imputação é improcedente.

⁵ Fls. 458 e seguintes (caso SERGEN) e fls. 693 e seguintes (caso TELEBRAS).

⁶ Fls. 1.794.

⁷ Fls. 479 a 515 (caso SERGEN) e fls. 719 e seguintes (caso TELEBRAS).

⁸ Fls. 1.799 a 1.809 (itens 236 a 264 do relatório de inspeção, caso SERGEN) e fls. 1.853 a 1.864 (itens 435 a 480 do relatório de inspeção, caso TELEBRAS).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

II.I Ausência de determinação da materialidade para a execução da auditoria (itens 11 e 14, “c”, da NBC TA 320)

24. A NBC TA 320 exige que o auditor aplique o conceito de materialidade no planejamento e na execução de auditoria de demonstrações contábeis.

25. Durante o planejamento dos trabalhos, o auditor deve determinar a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo.

26. A norma exige também que o auditor determine a materialidade para execução da auditoria com o objetivo de avaliar os riscos de distorções relevantes e determinar a natureza, a época e a extensão de procedimentos adicionais de auditoria. Segundo o item 9 da mencionada NBC, a materialidade para execução da auditoria significa o valor ou valores fixados pelo auditor, *inferiores ao considerado relevante para as demonstrações contábeis como um todo*, para adequadamente reduzir a um nível baixo a probabilidade de que as distorções não corrigidas e não detectadas em conjunto, excedam a materialidade para as demonstrações contábeis como um todo (sem grifos no original).

27. Segundo consta dos autos, a materialidade foi determinada durante o planejamento (fls. 460 e 473, para o caso SERGEN, e fls. 693 e 701, para o caso TELEBRAS), mas não foi demonstrada a determinação da materialidade para a execução da auditoria.

28. A irregularidade restou demonstrada também pelos esclarecimentos prestados pela firma de auditoria, que ao ser questionada sobre o assunto limitou-se a apontar a “materialidade planejada” e eventuais revisões, sem mencionar a exigência referente à materialidade para execução da auditoria contida nos itens 11 e 14, “c”, da NBC TA 320 (fls. 705 e 706).

II.J Ausência de investigação das exceções e de procedimentos alternativos para as respostas não recebidas nos pedidos de confirmações externas (itens 12 e 14 da NBC TA 505)

29. O item 12 da NBC TA 505 exige que, diante de respostas não recebidas, o auditor execute procedimentos alternativos de auditoria para obter evidência de auditoria relevante e confiável. Ainda segundo a referida regra, a depender das circunstâncias, o auditor pode necessitar revisar o risco de distorção relevante (item A19). No que tange às exceções, o item 14 daquela mesma norma técnica determina que o auditor investigue as exceções para determinar se elas são indicativas ou não de distorção.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

30. Em relação às confirmações externas, a firma de auditoria é acusada de não ter executado procedimentos alternativos para as respostas não recebidas e de não ter investigado as exceções. Por sua vez, a defesa alega que considerava os saldos mais relevantes para escolha dos itens a terem confirmações externas, sendo que analisava tais itens na auditoria, executando, assim, automaticamente procedimentos alternativos.

31. A Acusação demonstrou que, nos trabalhos de auditoria relacionados à SERGEN e à TELEBRAS⁹, parte dos pedidos de confirmação externa realizados pela firma de auditoria resultou em respostas não recebidas e não foi apresentada documentação pela UHY Moreira demonstrando que o impacto daí decorrente foi levado em consideração durante os trabalhos de auditoria e quais medidas mitigadoras foram realizadas, sendo que a firma de auditoria se limitou a apresentar a alegação genérica de que outros procedimentos foram realizados.

32. No caso em apreço, restou comprovado que a resposta de uma seguradora apresentou pendências de pagamento de prêmio e a de um fornecedor apresentou diferenças em relação aos registros da entidade auditada, sendo que não foi apresentada pela UHY Moreira qualquer documentação a respeito das exceções recebidas.

33. Ante exposto, entendo que as infrações mencionadas restaram comprovadas.

II.N Ausência de procedimentos adicionais de auditoria a fim de obter evidência para determinar a existência de incerteza significativa quanto à capacidade de continuidade operacional (item 16, “a”, “b” e “e”, da NBC TA 570) e

II.O Emissão de relatório de auditoria com opinião sem ressalva quanto à incerteza sobre a continuidade operacional das entidades auditadas, mesmo diante de inadequada divulgação do assunto pelas respectivas administrações (item 20 da NBC TA 570)

34. Os itens “N” e “O” da Seção II do Relatório, por tratarem de incerteza significativa quanto à capacidade de continuidade operacional, serão analisados conjuntamente.

35. A Acusação afirma, em síntese, que a firma de auditoria cometeu as infrações mencionadas, pois detectou risco quanto à capacidade de continuidade operacional das entidades auditadas e, mesmo tendo as respectivas administrações divulgado demonstrações

⁹ Fls. 1.808 a 1.809 (itens 259 a 264 do relatório de inspeção, caso SERGEN) e fls. 1.862 a 1.864 (itens 472 a 480 do relatório de inspeção, caso TELEBRAS).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

contábeis sem menção ao assunto, a UHY Moreira deixou de realizar procedimentos adicionais de auditoria (item “N”) e emitiu opinião sem ressalvas quanto ao assunto (item “O”).

36. Entendo que a SNC não logrou demonstrar as irregularidades apontadas, pois as normas em questão exigem que os auditores tomem as mencionadas medidas nos casos em que tenha sido detectada dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional, não bastando qualquer nível de dúvida ou apontamento prévio de risco.

37. Nesse aspecto, noto que a NBC TA 570 aponta uma lista de eventos ou condições que podem levantar dúvida significativa quanto ao pressuposto de continuidade operacional, mas cuja importância pode, por outro lado, ser atenuada por outros fatores (item A2). Trata-se, portanto, de aplicação da regra do julgamento profissional, cujos contornos são delimitados pela NBC TA 200.

38. No caso dos autos, a firma de auditoria, durante o planejamento, apontou que a SERGEN apresentou prejuízo nos dois anos anteriores e que possuía direitos de crédito registrados no ativo circulante que poderiam não se realizar no exercício seguinte (fl. 455). No entanto, registrou que havia créditos no valor de R\$69 milhões que estavam em vias de cobrança por meio de processo judicial de execução (fl. 459). No relatório de auditoria, UHY Moreira optou por mencionar o risco de continuidade operacional apenas em parágrafo de ênfase (fl. 552).

39. Em relação à TELEBRAS, UHY Moreira apontou no memorando de planejamento o histórico de prejuízos da companhia, bem como o patrimônio líquido negativo. No entanto, registrou a previsão de aporte da União no valor de até R\$300 milhões¹⁰. No relatório de auditoria, pontuou novamente, por meio de parágrafo de ênfase, a previsão do mencionado aporte, conforme previsão contida no Decreto da Presidência da República de 11.10.2011, na Lei nº 12.410/2011 e na aprovação pelo Conselho de Administração de 07.02.2012¹¹.

40. Dessa forma, verifico que a firma de auditoria, ao exercer julgamento profissional, entendeu que o risco de continuidade operacional não era significativo e, portanto, concluiu que não seriam necessárias as medidas previstas na NBC TA 570. A SNC, por sua vez, não trouxe argumentos de que a conclusão da auditoria não foi razoável, razão pela qual entendo

¹⁰ Fl. 690.

¹¹ Fl. 1.113.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

que não restou configurada a mencionada infração.

II.P Ausência de procedimentos adequados de auditoria e da consequente evidência de auditoria apropriada e suficiente (item 6 da NBC TA 500)

41. A firma de auditoria é acusada de realizar procedimentos de auditoria de maneira inadequada, pois eles não forneceram evidência de conformidade e, ao contrário, indicaram valores distintos daqueles produzidos e divulgados pelas entidades auditadas.

42. No que se refere à conta “participações em controladas e coligadas” do balanço patrimonial da SERGEN, o papel de trabalho da firma de auditoria apresentou valor de R\$2.948.205,34¹², incoerente com o divulgado pela companhia (R\$2.565.170,10). A falha decorreu de erro de cálculo, pois apesar de a documentação anexa estar com os valores corretos, a planilha elaborada pela firma de auditoria apontou saldo equivocado, sendo que o mesmo foi dado como verificado e correto. A divergência mencionada, apesar de pequena, demonstra falhas na execução de procedimentos de auditoria e caracteriza infração ao item 6 da NBC TA 500.

43. Também em relação à conta “imobilizado”, o papel de trabalho de UHY Moreira registrou saldo de R\$9,1 milhões, valor diferente daquele divulgado pela companhia (R\$51,2 milhões). A diferença (cerca de R\$42 milhões) resultou de ajuste de avaliação patrimonial e, apesar de constar como verificada em outro papel de trabalho, não foi suportada por nenhuma documentação¹³. Vale notar que a diferença apontada se mostrou muito acima do valor de materialidade determinada pela própria firma de auditoria¹⁴. Desta forma, restou também caracterizada infração ao item 6 da NBC TA 500.

44. Em relação à conta “disponibilidades” das demonstrações divulgadas pela TELEBRAS, a Acusação afirma que um dos papéis de trabalho da firma de auditoria apontava que o saldo era de aproximadamente R\$277 milhões (fl. 479), o que destoaria do valor divulgado pela companhia (aproximadamente R\$635 milhões). Consta dos autos que a conta “disponibilidades” era constituída dos saldos de: (i) contas bancárias, (ii) numerários em trânsito e (iii) aplicações de curto prazo. A firma de auditoria, apesar de ter apontado

¹² Fls. 1.338 a 1.342. Ver também item 248 do relatório de inspeção (fl. 1.802).

¹³ Fls. 1.343 e 1.431 a 1.434. Ver também item 249 do relatório de inspeção (fl. 1.803)

¹⁴ Fls. 460 e 473.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

valor incorreto para a conta “disponibilidades”, verificou o saldo das subcontas (i) e (iii) mencionados, mas o saldo de (ii) numerários em trânsito não foi verificado, mesmo sendo seu valor divulgado como R\$22 milhões, acima, portanto, do valor de materialidade determinado pela firma de auditoria¹⁵.

45. Desta forma, a irregularidade apontada, de falha na verificação da conta disponibilidades, restou caracterizada, pois não foi demonstrada evidência de auditoria que suportasse as conclusões da firma de auditoria sobre a conta “disponibilidades”.

III. CONCLUSÃO

46. Por todo exposto, restaram configuradas as infrações apontadas pela Acusação, exceto aquelas descritas nos itens “H”, “N” e “O” da Seção II do Relatório.

47. No que tange à dosimetria, começo assinalando que as infrações ao artigo 20 da Instrução CVM nº 308/1999 são consideradas graves para os fins previstos no §3º do artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, nos termos do artigo 37 da mesma Instrução¹⁶.

48. A grande quantidade de irregularidades que abrangeram diversas e relevantes normas de auditoria contam contra os Acusados. Por outro lado, houve confissão quanto a algumas das infrações e restou demonstrada a regularização das infrações com a aprovação posterior realizada no âmbito de revisão externa de qualidade (ano-base 2015)¹⁷.

49. Destaco, ainda, que não há reincidência ou maus antecedentes a considerar¹⁸ e que as infrações descritas nos itens “D” e “L” da Seção II do Relatório referem-se somente aos trabalhos de auditoria realizados junto à SERGEN, o que se reflete na dosimetria relativa ao respectivo responsável técnico.

50. Diante do exposto, com fundamento no artigo 11 da Lei nº 6.385/1976, voto:

(i) pela condenação de UHY Moreira – Auditores à penalidade de multa no valor de

¹⁵ Fl. 1.033.

¹⁶ Art. 37. Constitui infração grave, para o efeito do disposto no § 3º do art. 11 da Lei nº 6.385/76, o descumprimento do disposto nos arts. 20, 22, 23, 25, 31, 32, 33 e nos incisos II e III do art. 35 desta Instrução.

¹⁷ Doc. 0225569 (fl. 16).

¹⁸ As penalidades aplicadas aos Acusados por meio de outros processos administrativos referem-se a fatos posteriores aos analisados no presente PAS: (i) Recurso CRSFN 13504, j. em 27.09.2016, Cons. Rel. Antonio Augusto de Sá Freire Filho e (ii) PAS CVM nº RJ2013/13151, j. em 27.05.2014, Dir. Rel. Ana Novaes, Recurso CRSFN 14050, j. em 19.09.2017, Cons. Rel. Waldir Quintiliano Da Silva.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

R\$100.000,00 (cem mil reais) por infração ao artigo 20 da Instrução CVM nº 308/1999;

- (ii) pela condenação de Diego Rotermund Moreira, responsável técnico pela auditoria realizada em SERGEN, à penalidade de multa no valor de R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) por infração ao artigo 20 da Instrução CVM nº 308/1999; e
- (iii) pela condenação de Jorge Luiz Menezes Cereja, responsável técnico pela auditoria realizada em TELEBRAS, à penalidade de multa no valor de R\$40.000,00 (quarenta mil reais) por infração ao artigo 20 da Instrução CVM nº 308/1999.

É como voto.

Rio de Janeiro, 9 de julho de 2019

Gustavo Machado Gonzalez

Diretor Relator